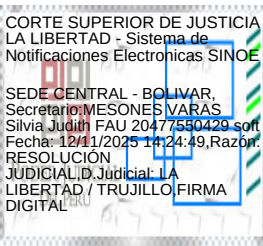


2° JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE : 00136-2024-0-1601-JR-CI-02

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : GUISELLA DEL CARMEN SORIANO RAMIREZ
ESPECIALISTA : SILVIA MESONES VARAS
DEMANDADO : ALCARAZO COLMENARES, HAROL ALEJANDRO
SAMILLAN AGUILAR, MIRELLA YOSSELYN
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA



RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS

Trujillo, tres de noviembre del dos mil veinticinco.

AUTOS Y VISTOS Dado cuenta con el escrito con código 50621-2025 presentado por la abogada de SCOTIABANK PERU S.A.A: **TENER** por presentada copia literal, certificado de gravamen, actualizados, e imágenes del inmueble: **AGREGUESE** a los autos, **y CONSIDERANDO:**

PRIMERO: El artículo 731º del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, establece que: *“Aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el Juez convocará a remate. El remate o subasta de bienes muebles o inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”.*

SEGUNDO: Asimismo, la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia de La Libertad mediante Resolución Administrativa N° 000262-2021-P-CSJLL-PJ autoriza la aplicación del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU en esta Corte Superior de Justicia de La Libertad a partir del 28-04-2021, siendo de obligatorio cumplimiento que los Órganos Jurisdiccionales realicen los remates judiciales de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N° 30229 así como de los documentos normativos aprobados por el Consejo Ejecutivo.

TERCERO: En el caso de autos, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate electrónico judicial, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30229, Ley que adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales, corresponde llevar a cabo el remate electrónico.

CUARTO: Dado a los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar que en caso de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual

forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia del remate electrónico, advirtiéndose que el pegado de cartel será realizado solo una vez, antes de la fecha de remate en primera convocatoria, toda vez que luego de realizado el remate judicial en primera convocatoria, segunda y tercera convocatoria es automática. Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial, y siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya. Por tales consideraciones **SE RESUELVE:**

1. **CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** a través del Sistema de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA del inmueble:**

- ASENTAMIENTO HUMANO ALTO SALAVERRY, MANZANA “N”, LOTE 6, DISTRITO SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° P14246276 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA ZONA REGISTRAL N° V – SEDE TRUJILLO, OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO.

2. En caso de declararse desierto la primera convocatoria, **CONVOQUESE** en forma **AUTOMATICA** a través del Sistema de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, llevándose a cabo el **SEGUNDO REMATE ELECTRONICO** y posteriormente el **TERCER REMATE ELECTRONICO** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarado desierto a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, teniendo en cuenta los términos que a continuación se detallan:

- ASENTAMIENTO HUMANO ALTO SALAVERRY, MANZANA “N”, LOTE 6, DISTRITO SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° P14246276 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA ZONA REGISTRAL N° V – SEDE TRUJILLO, OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO.

a. **CARGAS Y GRAVAMENES:**

Asiento 00004 HIPOTECA: a favor de SCOTIABANK PERU SAA. hasta por la suma de S/138 261.73 Soles (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 73/100 SOLES).

Asiento 00005 MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN: a favor de FINANCIERA CONFIANZA hasta por la suma de S/16 758.59 Soles (DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 59/100 SOLES).

b. **TASACIÓN:** S/155 827.25 SOLES (CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEITNISiete CON 25/100 SOLES).

c. **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será calculada automáticamente por sistema REMAJU.

d. **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será calculada automáticamente por sistema REMAJU.

e. **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será calculada automáticamente por sistema REMAJU.

f. **Los postores deberán cumplir lo siguiente:**

Las personas interesadas podrán participar de las sesiones de remates virtuales, previo registro en: <https://remaju.pj.gob.pe/remaju>. Siendo su responsabilidad solicitar y participar a través de la casilla que otorgue REMAJU, con los datos correctos de los postores a efectos de evitar nulidades futuras.

Deberán cancelar el 10% de la tasación del inmueble sub litis mediante depósito electrónico judicial en la moneda de la tasación conforme al artículo 17º del Reglamento de la Ley Nº 30229; y el arancel judicial correspondiente consignando el número de expediente del juzgado y documento nacional de identidad.

g. **Publicación:** PROCEDASE a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria de acuerdo al artículo 15º de La Ley 30229, y **FIJESE los avisos de remate en el local del juzgado e inmueble sub litis**, de conformidad con el artículo 733º del Código Procesal Civil; debiendo previamente con **PRESENTAR IMAGEN DEL INMUEBLE ACTUALIZADA.**

h. **UNA VEZ CUMPLIDO, EFECTUESE** el registro del **remate electrónico judicial** en el Portal Web del Poder Judicial - REM@JU, una vez vencido el plazo legal de oposición, publicación que tendrá validez para la segunda y tercera

convocatoria, teniendo en cuenta el precio base señalado en la presente resolución.

- i. **NOTIFÍQUESE** conforme a ley.